

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

13. Konu — Taşıtlar

Kısa Soru-Cevap · 60 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 13 — Taşıtlar

Kaynak: 13-TAŞITLAR.docx (GK m.33–35; GY m.72–72/T, 560; Karar (2009/15481) m.121–125; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No: 74 m.3–7). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Giriş-Çıkış, Gümrük Yolları ve Taşıtların Gözetimi (GK m.33–34; GY m.72/K)

#	Soru	Cevap
1	Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış nereden yapılır?	Gümrük kapılarından; giriş noktalarındaki kapılarla içerideki kapılar arasında belirli yolların takibi zorunludur. (GK m.33)
2	Giriş-çıkış kapıları, bunları bağlayan yollar ve hava taşıtlarının inebileceği havalimanları nasıl belirlenir?	İlgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak Müsteşarlıkça tespit edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır. (GK m.33)
3	Genel hizmete açık demiryolları nasıl sayılır?	Gümrük yolu sayılır. (GK m.33)
4	Karayoluyla gelen taşıtların denetimi bitmeden veya gümrük izni alınmadan neler yapılamaz?	Yük ve yolcu alınıp verilemez, taşıt yoluna devam edemez; trenlerin vagon değiştirmek/eklemek suretiyle tertipleri değiştirilemez. (GK m.34/2)
5	Demiryolu dışındaki kara taşıtlarıyla TGB dışından eşya nereye getirilebilir; yetkisiz idareye gelen eşya ne olur?	Ancak sınırdaki yetkili bir gümrük idaresine; yetkisiz idareye gelen eşya gözetim altında yetkili idareye götürülmezse geri çevrilir. (GK m.34/2)
6	TGB'ye yürütülerek getirilecek hayvanlar hangi kapılardan girebilir?	Sağlık kontrolü yapılabilen gümrük kapılarından. (GK m.34/2)
7	TGB dışındaki limanlardan gelen gemiler hangi haller dışında mutad rotayı değiştiremez, yolda duramaz, başka gemilerle temas edemez?	Beklenmeyen haller, mücbir sebep veya gümrük kontrolünün gerektirmesi dışında; ayrıca gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşamazlar. (GK m.34/3-a)
8	Türkiye limanları arasında düzenli sefer yapan ve acentası bulunan gemiler hangi durumda yabancı limandan gelen gemi hükümlerine tabi olur?	Serbest dolaşımda olmayan eşya alırlarsa veya yolda yabancı limana uğrarlarsa. (GK m.34/3-b; GY m.72/L(1))
9	Düzenli seferli ve acentalı gemiler dışındaki gemiler serbest dolaşımda olmayan eşyayı Türkiye limanları arasında nasıl taşıyabilir?	Müsteşarlıkça belirlenecek şartlar ve verilecek izin çerçevesinde, transit suretiyle. (GK m.34/3-c)
10	Hangi harp gemileri gümrük gözetimine tabi değildir; bunlarla eşya getirilirse ne yapılır?	Türk ve yabancı donanmasına mensup harp gemileri, Türk Hava Kuvvetlerine mensup hava harp gemileri ve Cumhurbaşkanı'nın izniyle gelen yabancı hava harp gemileri — içlerinde eşya bulunmaması halinde. Eşya getirilirse kaptan veya yetkilendireceği kişi eşyayı liste halinde gümrüğe bildirir. (GK m.34/5; GY m.72/K)

Çalışma Saatleri ve Gümrük Müdürlükleri (GK m.35; GY m.560)

#	Soru	Cevap
11	Gece ve gündüzün her saatinde TGB'ye girip çıkabilen taşıtlar hangileridir?	Demiryolu katarları, düzenli sefer yapan deniz, nehir, kara ve hava taşıtları ile düzensiz seferli olup yolcu getiren taşıtlar. (Kural: işlemler normal çalışma saatleri içinde yapılır.) (GK m.35/a)
12	Gemiler hangi limanlarda gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp çıkarabilir?	İşletme teşkilatı bulunan limanlarda. (GK m.35/b)
13	Mesai saatleri dışında gümrük idaresi bulunan limana girip çıkabilen gemiler hangileridir?	Zorlayıcı sebeplerle girmek/ayrılmak zorunda kalan gemiler (yük alıp verme istekleri kabul edilir) ile yolcu ve turist taşıyan her türlü gemi. (GK m.35/c)
14	Gümrük müdürlükleri yetkilerine göre kaç sınıfa ayrılır; B sınıfı gümrükler hangi işlemleri yapar?	A ve B sınıfı; A her türlü işlemi, B yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Müsteşarlıkça belirlenen işlemleri yapar. (GY m.560/1)
15	Gümrüklerde günlük kanuni çalışma saatlerinin başlangıç ve sonunu kim belirler?	İklim, mevsim ve yerin ihtiyaçları gözetilerek Müsteşarlıkça; Müsteşarlıkça belirlenmeyen durumlarda Valilikçe yapılan düzenleme uygulanır. (GY m.560/2)

Taşıtların Kontrolü: Genel Hükümler ve Kara Taşıtları (GY m.72–72/C)

#	Soru	Cevap
16	Taşıtların kontrolünü kim yapar ve hangi saatlerde yapılabilir?	Gümrük idaresinin görevlendireceği personel (TGB'de mobil kontrol ekipleri de yapılabilir); detaylı aramada sonuç tutanakla tespit edilir; kontrol günün her saatinde yapılabilir. (GY m.72/2, 4)
17	Önceden bildirimle yük almaya giderken yükü iptal edilen veya boşaltma limanı değişen ve geri dönüş yapmayan geminin durumu rota değişikliği sayılır mı?	Sayılmaz (sahip ve acentelerce gümrük idaresine önceden bildirim yapılmış olması şartıyla). (GY m.72/6)
18	Taşıtların kontrolü hangi işlemleri kapsar?	Duruma göre işlemlerin bir kısmı veya tamamı: belge/defter/kayıt kontrolü, ilave bilgi, üst araması, tarama sistemleri, dedektör köpek ve teknik cihazlar, fiziki tam/kısmi kontrol, numune alınması, ambarların mühür altına alınması vb. (182 nci madde hükümleri saklı). (GY m.72/A)
19	TGB'ye gelen ve giden karayolu taşıtlarının kontrolü esas olarak nerede yapılır?	Giriş ve çıkış gümrük idaresinde (mobil ekip kontrolleri saklı); kara taşıtı, sistemde işlemlerin tamamlandığı görüldükten sonra gümrüklü sahadan çıkabilir. (GY m.72/B)
20	Transit eşya taşıyan taşıtların gözetimi hangi araçla da yapılabilir; ihlal şüphesinde ne olur?	Elektronik uydu takip cihazları ile; ihlal şüphesinde taşıtlar mobil kontrol ekipleri vasıtasıyla kontrole tabi tutulur. (GY m.72/C)

Deniz Taşıtları (GY m.72/Ç-72/J)

#	Soru	Cevap
21	Yurtdışından gelip TGB'ye giren ancak Türk limanlarına girmeyecek gemiler hangi hallerde kontrol edilebilir?	İhbar, şüphe, suçüstü halleri veya risk analizi kapsamında. (GY m.72/Ç(3))
22	Yabancı limanlardan gelen deniz taşıtı için Denizyolu Genel Bildirimi ne zaman ve kim tarafından verilir?	Limana varıştan en az iki saat önce; işletici, kaptan veya temsilcisi tarafından (Ek-10/G), veri işleme tekniğiyle. Bilgilerin doğruluğundan bildirimi veren sorumludur. (GY m.72/Ç(4), (6))
23	Gemiler limana varıştan itibaren hangi işlemler bitinceye kadar gözetim altında tutulur?	Sağlık muayenesi ve pasaport işlemleri bitinceye kadar. (GY m.72/D)
24	Gelen gemide hangi hallerde gizli yerler planı, tasdikli seyir jurnali, devri çark defteri vb. istenerek kontrol yapılır?	İhbar, şüphe, yükleme ve taşıma belgelerinde çelişki, risk analizi veya gümrük idaresince gerek duyulan hallerde; gemi arama ekiplerinden de faydalanılır. (GY m.72/E(2))
25	Gelen gemide kontrol sırasında hangi ambarlar mühürlenir; mühürler ne zaman sökülür?	Serbest dolaşımda olmayan ve başka limanlara çıkarılacak eşya ile ihtiyaç fazlası tüketim malzemelerinin bulunduğu ambarlar; mühürler geminin hareketinden önce sökülür. (GY m.72/E(3))
26	Yabancı limanlara giden deniz taşıtı için Denizyolu Genel Bildirimi ne zaman verilir; hangi işlemler tamamlanmadan harekete izin verilmez?	Limandan hareketinden en az iki saat önce; Denizyolu Genel Bildirimi işlemleri ile GY m.437/1 işlemleri tamamlanmadan harekete izin verilmez. (GY m.72/G)
27	Yabancı ülkelere götürülmek üzere birden fazla Türk limanından yük ve yolcu alan gemiler nerelerde kontrol edilir?	Aynı gümrük idaresinin sorumluluğundaki liman ve iskeleler hariç, diğer liman ve iskelelerin tamamında. (GY m.72/H)
28	Yabancı limandan gelip Boğazlardan geçerek Türk limanına gidecek geminin geliş bilgileri kime bildirilir?	Kaptan veya acente; İstanbul'da Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne (veya belirleyeceği Gümrük Müdürlüğüne), Çanakkale'de Çanakkale Gümrük Müdürlüğüne bildirir. (GY m.72/I(1))
29	Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine yapılan hangi bildirim gümrük idaresine yapılmış sayılır?	En az 24 saat önceden Seyir Planı-1 (SP-1) raporuyla yapılan bildirim. (GY m.72/I(1))
30	Boğazlardan geçip bir Türk limanına gidecek gemilerin kontrolü nerede yapılır?	Şüphe veya ihbar yoksa varacakları ilk Türk limanında; varsa 72/E'ye göre işlem yapılır; gerekirse refakat memuru verilebilir. (GY m.72/I(5))
31	Boğazlardan geçen transit gemiler gümrük kontrolüne tabi midir?	Hayır; Montrö Antlaşması gereğince kontrol edilmez, yalnızca dışarıdan gözetim altında bulundurulabilir. (GY m.72/I)
32	Liman sahaları ve Boğazlarda ne kadar süreden fazla bekleyen transit gemilerin serbest pratika alması zorunludur?	48 saatten fazla bekleyenlerin; serbest pratikadan sonra diğer gemiler gibi gümrük kontrolüne tabi tutulurlar. (GY m.72/J(1))
33	Serbest pratika alan transit gemi Denizyolu Genel Bildirimini ne zaman verir?	Serbest pratika alınmasını müteakip en geç iki saat içinde. (GY m.72/J(2))

Trenler (GY m.72/M–72/O)

#	Soru	Cevap
34	TGB'ye gelen ve giden trenler nerede kontrole tabi tutulur?	Gelen trenler gümrük idaresi bulunan ilk istasyonda, giden trenler sınır istasyonunda; istasyon öncesi/sonrası tarama sistemleriyle yapılan denetimler istasyonda yapılmış sayılır. (GY m.72/M(1))
35	Gelen trenler sınırdan ilk gümrüklü istasyona kadar yolda durabilir mi?	Zorlayıcı neden olmadıkça duramaz, yolcu ve eşya alıp indiremez; zorlayıcı nedenle durmalardan gümrük idaresi haberdar edilir. (GY m.72/M(2))
36	Kontrol bitmeden trenin vagonlarında ekleme, çıkarma veya değiştirme yapılabilir mi?	Kural olarak yapılamaz; zorunlu hallerde gerekli önlemler alınarak gümrük idaresince izin verilebilir. (GY m.72/M(4))
37	Hangi trenlere gümrük personeli refakat ettirilir?	Kontrolleri ilk sınır istasyonunda yapılmayacak veya tekrar TGB'ye girmek üzere yabancı topraklardan geçecek trenlere. (GY m.72/O(2))

Hava Taşıtları ve Yolcu Bildirimi (GY m.72/Ö–72/R)

#	Soru	Cevap
38	Yurtdışından gelen havayolu taşıtları için hangi form, kim tarafından beyan edilir?	EK-10/E Havayolu Beyan Formu; işletici veya temsilcisi tarafından veri işleme tekniğiyle, elektronik ortamda. (GY m.72/Ö(3))
39	Yolcu veya eşya indirmeksizin havalimanında kısa süre kalacak hava taşıtlarına ne uygulanır?	Dışarıdan gözetim altında tutulur. (GY m.72/Ö(4))
40	Yurtdışına giden hava taşıtı nerede kontrol edilir; kontrolün zamanı için esas nedir?	Kalkacağı en son havalimanında; kontrolün yolcular binmeden önce yapılması esastır; varsa mühürler hareketten evvel sökülür. (GY m.72/P)
41	Hava ve deniz yoluyla gelen-giden yolcular için yolcu bildirimi ne zaman ve kim tarafından verilir?	Taşıtın işleticisi veya temsilcisi; ilk varış limanına gelmeden veya limandan ayrılmadan en az iki saat önce; kısa mesafeli taşımalarda taşıtın hareket ettiği ana kadar. (GY m.72/R(3))

Gümrüklü Sahalar, İşleticiler ve Radyasyon Kontrolü (GY m.72/S–72/T)

#	Soru	Cevap
42	Gümrük muhafaza hizmetleri hangi esasa göre yürütülür; gümrüklü saha nasıl izlenebilir?	24 saat esasına göre; saha kamera sistemleri dahil her türlü elektronik cihazla izlenebilir. (GY m.72/S(1), (3))
43	GK m.218'deki işleticiler gümrük gözetim ve kontrolü için hangi imkânları nasıl sağlar?	Bedelsiz olarak: kapalı arama tesisleri ve muayene yerleri, otomasyon/yazılım/CCTV sistemlerine erişim veya veri aktarımı, bunların bakım-onarımı ve güncellenmesi, talep edilen gözetim tedbirleri. (GY m.72/Ş(1)-a)
44	Radyasyon kontrolleri nerede yapılır; sistem tekrar uyarı verirse ne olur?	GK m.33'teki yerlerde radyasyon tespit sistemleriyle; tekrar uyarıda güvenli alanda taşınabilir dedektörlerle ikinci seviye kontrol yapılır, değerler EK-10/F Radyasyon Alarmı Bildirim Formu ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna bildirilir. (GY m.72/T)

Fazla Çalışma Ücretleri (Karar (2009/15481) m.121–125)

#	Soru	Cevap
45	Normal çalışma saatleri dışında çalışma başvurusu nasıl yapılır?	Mesai saatleri içinde, elektronik ortamda; mümkün değilse yazılı olarak. (Karar (2009/15481) m.121/1)
46	Taşıma sektör temsilcileriyle yazılı mutabakat sağlanması halinde ödenecek fazla çalışma ücretini kim belirler?	Müşteriliğin bağlı olduğu Bakan. (Karar (2009/15481) m.121/4)
47	Karara göre saat başına fazla çalışma ücreti ne kadardır?	İhracat işlemleri 138,00 TL, diğer işlemler 325,00 TL. (Karar (2009/15481) m.122/1-a)
48	Türk plakalı kamyonlar için kamyon başına fazla çalışma ücreti ne kadardır?	İhracatta 325,00 TL, diğer işlemlerde 510,00 TL. (Karar (2009/15481) m.122/1-b)
49	Fazla çalışma tutarları her yıl nasıl güncellenir?	Bir önceki yıla ilişkin 213 sayılı VUK uyarınca belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır; 1 TL'ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. (Karar (2009/15481) m.122/2)
50	Fazla çalışma süresi görevli personel başına en fazla kaç saattir?	Normal günlerde yedi; hafta tatili, ulusal ve dini bayramlar ile genel tatillerde on dört saat. (Karar (2009/15481) m.122/3; Tebliğ (Seri No: 74) m.3/4-c)
51	Bir işte birden fazla memur çalışırsa fazla çalışma ücreti nasıl tahakkuk ettirilir?	Her memur için aynı miktarda. (Karar (2009/15481) m.123/3; Tebliğ (Seri No: 74) m.3/4-b)
52	Fazla çalışma ücretleri nereye yatırılır ve Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına ne zaman aktarılır?	Saymanlıklara veya yetkili bankalardaki saymanlık hesabına; izleyen ayın en geç üçüncü günü mesai bitimine kadar (resmi tatile rastlarsa tatilden sonraki ilk iş günü) aktarılır. (Karar (2009/15481) m.124/1–2)
53	Karara göre kimlerden fazla çalışma ücreti tahsil edilmez?	Yolcular ile yolcuların kişisel kullanımına mahsus ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlardan; bu işlerdeki memurlar nöbet esasına göre çalışır. (Karar (2009/15481) m.125)

Fazla Çalışma Uygulaması (Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) Seri No: 74 m.3–7)

#	Soru	Cevap
54	Fazla çalışma ücreti yatırılmadan mesai dışı veya resmi tatil hizmet talebi kabul edilebilir mi?	Evet; ücretin tatilden sonraki ilk iş gününde yatırılacağına dair taahhütname verilmesi kaydıyla. Yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin müteakip talepleri karşılanmaz. (Tebliğ (Seri No: 74) m.3/2)
55	Fazla çalışmada en fazla kaç personel görevlendirilir?	Deniz ve hava sınır kapılarında ihracatta 3, diğer işlemlerde 4; diğer gümrüklerde ihracatta 2, diğer işlemlerde 3. Ayrıca görevlendirilirse idare amiri ve vezne memurları için 1'er saat ücret tahakkuk ettirilir. (Tebliğ (Seri No: 74) m.3/5-b)
56	Gemi geliş-gidişlerindeki özet beyan, soru kâğıdı gibi işlemlerde fazla çalışma ücreti üst sınırı nedir; 1 saatten az süren işlemlerde ne alınır?	Kişi başına 2 saati geçmez; 1 saatten az süren işlemlerden 1 saatlik ücret alınır. (Tebliğ (Seri No: 74) m.3/6-d, e)

#	Soru	Cevap
57	Deniz ve kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan kamyonlarda fazla çalışma ücreti nasıl alınır?	Kamyon başına alınır, saat başına tahsil edilmez. Yükleme-boşaltma gibi işlem yapan Türk ve yabancı plakalı kamyonlarda ise çalışılan saat esas alınır. (Tebliğ (Seri No: 74) m.3/7)
58	Tebliğde "normal çalışma saati" nedir; fazla çalışmaları kim düzenler ve kontrol eder?	Özel düzenlemeler saklı, Valiliklerce belirlenen mesai saatleri; fazla çalışmaları Başmüdür, müdür veya vekilleri düzenler ve kontrol eder. (Tebliğ (Seri No: 74) m.3/9–10)
59	Tebliğe göre hangi durumlarda fazla çalışma ücreti tahsil edilmez?	Normal çalışma saatleri içindeki işlemler; yolcular, kişisel kullanıma mahsus ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar ile deniz ve kara hudut kapılarından giriş-çıkış yapan yabancı plakalı kamyonlar. (Tebliğ (Seri No: 74) m.4)
60	Yeniden değerlendirilen fazla çalışma ücretleri nasıl duyurulur?	Her yıl, yılın ilk gününden geçerli olmak üzere Gümrük Müsteşarlığınca tebliğ ile. (Tebliğ (Seri No: 74) m.6)

Sık Karıştırılanlar

Harp gemileri muafiyeti: GK m.34/5'te yabancı hava harp gemileri için **Cumhurbaşkanının izni**, GY m.72/K'da **Bakanlar Kurulunun izni** yazar; her ikisinde şart **içlerinde eşya bulunmamasıdır**. Eşya getirilirse **liste halinde** bildirilir.

İki saat kuralları: Denizyolu Genel Bildirimi gelişte **varıştan**, gidişte **hareketten en az 2 saat önce**; serbest pratikadan sonra **en geç 2 saat içinde**; yolcu bildirimi **en az 2 saat önce** (kısa mesafede **hareket anına kadar**). Boğaz **SP-1** bildirimi **en az 24 saat önce**; serbest pratika zorunluluğu **48 saati** aşan beklemede.

Kontrol yerleri: gelen tren **gümrük idaresi bulunan ilk istasyonda**, giden tren **sınır istasyonunda**; gelen hava taşıtı **indiği yetkili havalimanında**, giden hava taşıtı **kalkacağı en son havalimanında**; karayolu taşıtı **giriş ve çıkış gümrük idaresinde**.

Boğazlardan geçen **transit gemiler** Montrö gereği **kontrol edilmez** (yalnız dışarıdan gözetim); Boğazdan geçip Türk limanına gidecek gemiler ise şüphe/ihbar yoksa **ilk Türk limanında** kontrol edilir.

Fazla çalışma: azami süre normal günlerde **7**, tatillerde **14 saat**; hafta içi/hafta sonu saat ücreti **aynıdır**; birden fazla memurda **her memur için aynı** ücret; mahsup ve Ankara Gümrük Muhasebe Birimine aktarım **izleyen ayın 3. günü**.

Fazla çalışma ücreti alınmayanlar: **yolcular**, kişisel kullanıma mahsus ve **yolcu taşımacılığı yapan taşıtlar**, hudut kapılarından giriş-çıkış yapan **yabancı plakalı** kamyonlar (Tebliğ). **Türk plakalı** kamyonlardan kamyon başına ücret alınır (ihracat **325**, diğer **510 TL**); saat başına ihracat **138**, diğer **325 TL**.

Çalışma saatleri: gümrüklerde **Müsteşarlıkça** (belirlenmemişse **Valilikçe**) belirlenir; Seri No: 74 Tebliğindeki "normal çalışma saati" **Valiliklerce** belirlenen mesai saatleridir. **A sınıfı** her türlü işlem; **B sınıfı** yalnız **yolcu ve beraberindeki eşya** (+ Müsteşarlıkça belirlenenler).